

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5186/2533

นายหาญณรงค์ คุปต์ขันธ์
นางละออศรี โฉมฉาย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1474, มาตรา 1481, มาตรา 1477

กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477
มาตรา 4

ร้อยเอก ค.กับนางง. อยู่กินเป็นสามีภริยากันมาก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม สิ้นสมรสระหว่างร้อยเอกค.กับนางง.จึงต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แม้ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ. 2513 ก็ไม่กระทบกระเทือนการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวอันเกิดแต่การสมรสซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 4 ทรัพย์สินรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีชื่อร้อยเอก ค.กับนางง. ร่วมกันในโฉนด บางรายการได้มาและลงชื่อร่วมกันตั้งแต่ยังใช้กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับและบางรายการได้มาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาเมื่อใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เมื่อเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยากันและในโฉนดที่ดินมีชื่อร้อยเอกค.และนางง. ร่วมกัน มิได้แยกออกไว้เป็นสินส่วนตัวของนางง. แต่อย่างใด ทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสินสมรส

ตามกฎหมาย ต้องแบ่งกันตามส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 เมื่อปรากฏว่านาง ง. ได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับร้อยเอก ค. โดยนางง. ไม่มีสินเดิม นางง. ย่อมไม่มีส่วนได้ในสินสมรส สินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอก ค. แต่ผู้เดียว อย่างไรก็ตามก็ดีกว่าก่อนร้อยเอก ค. ถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้นาง ง. โจทก์และจำเลยทั้งสองนางง. จึงยังมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมดังกล่าว 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์มรดกทั้งหมด ร้อยเอก ค. กับนางง. เป็นสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียอยู่ก่อนแล้วการที่ร้อยเอก ค. กับนางง. จดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ. 2513 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 เดิม ซึ่งประกาศใช้ภายหลัง หากมีเจตนาจะให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยา เป็นกรรมสิทธิ์รวมคนละส่วนเท่ากันก็น่าจะระบุไว้ในทะเบียนสมรสให้ชัดเจน เพราะเท่ากับเป็นข้อตกลงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การแบ่งสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสามีภริยากันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม นอกจากนั้นร้อยเอก ค. ยังให้เจ้าพนักงานบันทึกไว้หลังทะเบียนสมรสด้วยว่า เรื่องทรัพย์สินไม่ประสงค์ให้บันทึก ย่อมไม่อาจรับฟังว่าร้อยเอก ค. จดทะเบียนสมรสโดยเจตนาจะให้นางง. มีกรรมสิทธิ์ในสินสมรสคนละส่วนเท่ากัน นางง. มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของร้อยเอก ค. 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์มรดกทั้งหมด ย่อมมีสิทธิทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกเฉพาะส่วนที่ตกได้แก่ตนนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ และจะเป็นโมฆะเฉพาะการยกทรัพย์ส่วนที่เกินไปกว่าทรัพย์มรดกส่วนที่ตนมีสิทธิจะได้รับเท่านั้น นางง. ทำพินัยกรรมยกที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกของร้อยเอก ค. ซึ่งตนมีสิทธิ 1 ใน 4 ส่วน ให้แก่โจทก์ เมื่อรวมกับส่วนของโจทก์เองอีก 1 ใน 4 ส่วน รวมเป็นส่วนของโจทก์ 1 ใน 2 ส่วน แต่เนื่องจากโจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกของร้อยเอก ค. โดยอ้างว่ามีสิทธิ 1 ใน 3 ส่วน เห็นควรให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์ส่วนนี้เพียง 1 ใน 3 ส่วน ตามที่ขอ สำหรับผลประโยชน์อื่นอันเกิดแต่ที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกของร้อยเอก ค. แม้โจทก์จะมีได้ฎีกา

เกี่ยวกับทรัพย์สินเหล่านี้โดยชัดแจ้งแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์อันเกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา และคำขอท้ายฎีกาโจทก์ขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดก
ทั้งหมดตามส่วนที่ควรจะได้ เมื่อปรากฏว่าส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกที่โจทก์มีสิทธิได้
รับเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเกี่ยวกับส่วนแบ่งผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเกี่ยวพันอยู่ใน
ประเด็นที่โจทก์ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ได้
ส่วนแบ่งทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลายครามและชนิดเครื่องมุก ของ
โบราณบางรายการ รายการละ 1 ใน 2 ส่วน แต่โจทก์ขอแบ่งโดยอ้างว่ามีสิทธิเพียง
1 ใน 3 ส่วน คำพิพากษาศาลล่างในส่วนนี้จึงเกินคำขอปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกาศาลฎีกามี
อำนาจยกขึ้นวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากับจำเลยทั้งสองเกิดจากร้อยเอก
คง คุปต์ขเจียร และนางสงัด คุปต์ขเจียรสามีภริยา ก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2514 ร้อยเอกคงได้ทำพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่โจทก์ นางสงัด จำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละส่วนเท่า ๆ กัน ต่อมา
วันที่ 17 มีนาคม 2518 ร้อยเอกคงถึงแก่กรรมมีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทตาม
พินัยกรรมหลายรายการรวมราคาประมาณ 459,023,900 บาท นางสงัดได้รับแต่งตั้ง
จากศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงวันที่ 4 ธันวาคม 2521 นางสงัดถึงแก่
กรรม ก่อนนางสงัดถึงแก่กรรม นางสงัดได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงให้แก่โจทก์จำเลยทั้งสอง และบุคคลภายนอกหลาย
รายการ จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัด และจำเลยที่ 1
ยังได้ร้องขอต่อศาลแพ่งขอเป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงแทนนางสงัดด้วย

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ระหว่างที่นางสงัดยังจัดการมรดกไม่เสร็จสิ้นได้โอนทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่จำเลยทั้งสอง และในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัดและร้อยเอกคง มิได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรมแต่กลับจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายการให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นโดยมิชอบ นอกจากนี้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำทรัพย์สินมรดกรายพิพาทไปให้บุคคลภายนอกเช่า และเรียกเงินกินเปล่าและจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นระยะเวลานานบางรายถึง 10 ปี และนำห้องแถวทรัพย์สินมรดกไปขายผ่อนจำนวน 9 ห้องร้อยเอกคงมีสินเดิมเพียงฝ่ายเดียว ส่วนนางสงัดไม่มีสินเดิมสินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอกคงแต่ฝ่ายเดียวตามกฎหมายลักษณะผ้าไหม บพ ที่ 68 การที่นางสงัดจัดการมรดกผิดจากพินัยกรรมทำให้โจทก์เสียหาย พินัยกรรมของนางสงัดไม่มีผลตามกฎหมาย เนื่องจากนางสงัดได้นำเอาทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงมาระบุไว้ในพินัยกรรมด้วย ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงส่วนที่จะตกแก่นางสงัดจึงตกได้แก่โจทก์และจำเลยทั้งสองคนละส่วนเท่า ๆ กันส่วนสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงนั้น จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันครอบครองไว้แทนโจทก์โดยไม่ยอมแบ่งให้แก่โจทก์ตามส่วนที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมของร้อยเอกคงขอให้พิพากษาหรือสั่งเพิกถอนการโอนทรัพย์สินมรดกโดยนางสงัดและจำเลยที่ 1 ให้กลับคืนสู่กองมรดกของร้อยเอกคงโดยปลดภาระติดพันใด ๆ แล้วนำมาแบ่งให้โจทก์ 1 ใน 3 ส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนา หากการเพิกถอนการโอนไม่อาจทำได้ ให้จำเลยทั้งสองใช้เงินแก่โจทก์ 44,980,966.67 บาท ให้จำเลยทั้งสองนำเอาดอกผลทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงแบ่งให้โจทก์ 3,064,691.66 บาท และแบ่งค่าเช่าอาคารห้องแถวและที่ดินมรดกแก่โจทก์ 1 ใน 3 ส่วน นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะแบ่งทรัพย์สินมรดกแก่โจทก์เสร็จสิ้น ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับ

แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จสิ้น ให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงแก่โจทก์ 1 ใน 3 ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมด หากแบ่งไม่ได้ก็ให้ขายโดยประมูลระหว่างกันเองก่อน หากประมูลระหว่างกันเองไม่ได้ให้ขายทอดตลาด แล้วเอาเงินที่ขายได้แบ่งให้โจทก์ 1 ใน 3 ส่วนซึ่งคิดเป็นมูลค่าในขณะฟ้อง 160,880,703.32 บาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2513 ร้อยเอกคงกับนางสงัดได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 แล้ว ร้อยเอกคงทำพินัยกรรมตามฟ้อง แต่ไม่ได้ระบุว่าแต่ละคนให้มีส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน ทรัพย์สินมรดกมิได้มีตามฟ้องและราคาประมาณไม่เกิน 70,000,000 บาท ซึ่งมีส่วนของนางสงัดเป็นสินบริภัณฑ์ปนอยู่ด้วยอย่างน้อยก็หนึ่งในฐานะภริยาที่จดทะเบียนสมรสกับร้อยเอกคง และในฐานะเจ้าของรวม นางสงัดได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคงตามคำสั่งศาลและต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2521 นางสงัดถึงแก่กรรม โดยได้ทำพินัยกรรมไว้ก่อนถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 นางสงัดยกทรัพย์สินเฉพาะส่วนของนางสงัดให้แก่ทายาทจำเลยที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางสงัดและเป็นผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคง นางสงัดยังมีได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1835 ให้แก่จำเลย โดยที่ดินยังมีชื่อนางสงัดและร้อยเอกคงถือกรรมสิทธิ์อยู่ ส่วนที่ดินอีก 5 แปลง ที่นางสงัดโอนให้จำเลยตามฟ้องนั้น นางสงัดในฐานะผู้จัดการมรดกได้แบ่งปัน ทรัพย์สินมรดกแก่ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และบางรายการอยู่ระหว่างการจัดการมรดกของจำเลยที่ 1 โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ขณะที่ร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยากันนางสงัดมีสินเดิมฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามภายหลังที่ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 แล้วระหว่างที่ร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยากันและก่อนจดทะเบียนสมรสได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินและอำนาจในการจัดการทรัพย์สินให้มรดกสิทธิ์คนละครึ่งหนึ่ง ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคงส่วนที่ตกเป็นสิทธิของนางสงัด นางสงัดจึงมีสิทธินำทรัพย์สินของตนทำพินัยกรรมให้แก่ผู้ใดก็ได้พินัยกรรมของ

นางสงัดจึงมีผลสมบูรณ์ ไม่เป็นโมฆะถึงแม้ทรัพย์สินตามพินัยกรรมของนางสงัดจะมีทรัพย์สินของร้อยเอกคงปนอยู่บ้าง ก็ไม่ทำให้พินัยกรรมของนางสงัดเสียไปทั้งฉบับ ทรัพย์สินมรดกบางรายการ นางสงัดและจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกได้ออนให้แก่ ทายาทไปแล้วจึงไม่เป็นทรัพย์สินในกองมรดกของร้อยเอกคงอีกต่อไป

สังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ตามฟ้องเป็นของนางสงัดมิใช่ทรัพย์สินมรดกของร้อยเอกคง จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสงัดได้แบ่งปันแก่ทายาท และแจ้งให้โจทก์ มารับแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอมมารับ ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่นางสงัดทำพินัยกรรมยกให้จำเลย ทั้งสองก็เป็นสิทธิของจำเลยทั้งสอง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคง คุปต์ชฎีชัย และนางสงัด คุปต์ชฎีชัยโอนทรัพย์สินมรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ ดังนี้คือ ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารหมายเลข จ.4 ประเภทสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1, 2, 6 ถึง 14, 19 ถึง 47 และ 51 รายการละหนึ่งในแปดส่วน อันดับ 3, 4, 5, 15, 16, 17 และ 18 รายการละสามในสี่ส่วน อันดับ 48, 49 และ 50 รายการละหนึ่งในสี่ส่วน ประเภทสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่องลายครามอันดับ 1 และ 3 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณอันดับ 1, 2, 3, 6 และ 10 รายการละหนึ่งในสองส่วน ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 2, 4 ถึง 7 ชนิดเครื่องมุกของโบราณ อันดับ 4, 5, 8, 9 และ 11 ชนิดเครื่องประดับ อันดับ 1 ถึง 29 รายการละหนึ่งในสี่ส่วน ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 8 และ 9 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณอันดับ 7, 12 และ 13 ชนิดเครื่องประดับ อันดับ 30 ชนิดทองรูปพรรณอันดับ 1 ถึง 3 ชนิดทองแท่ง อันดับ 1 ชนิดแหวนเพชร อันดับ 1 และ ชนิดเงินสด อันดับ 1 รายการละหนึ่งในสามส่วน และดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินมรดก รายพิพาทจำนวน 1,119,031.20 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับค่าเช่ารายเดือนเดือนละ 3,415 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะโอนทรัพย์สินมรดกที่ได้รับค่าเช่าส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์เสร็จ โดยให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์อันดับ 6, 12, 13, 47 และ 48 ระหว่าง

นางสงัด คุปตะเจียร กับจำเลยที่ 1 และหรือที่ 2 เสียส่วนทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์อันดับ 7 ซึ่งโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วทั้งแปลง และอันดับ 8 ซึ่ง
โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วบางส่วนให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการ
มรดกผู้โอนชุดใช้ราคาทรัพย์อันดับ 7 จำนวน 155,687.50 บาท และทรัพย์อันดับ
8 เฉพาะส่วนที่โอนจำนวน 107,291.25 บาท ตามลำดับ ในการแบ่งทรัพย์ให้โจทก์
ถ้าแบ่งไม่ได้ให้ประมูลราคากันระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองก่อน หากประมูล
ระหว่างกันเองไม่ได้ ก็ให้ขายทอดตลาดและแบ่งเงินที่ขายได้ให้โจทก์ตามส่วน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อ
ร้อยเอกคงกับนางสงัดร่วมกันจะแบ่งอย่างไร ศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย
ต้องกันมาว่าร้อยเอกคงกับนางสงัดอยู่กินเป็นสามีภริยากันมาก่อนใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิม สินสมรสระหว่างร้อยเอกคงกับนางสงัดจึง
ต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แม้ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
เมื่อปี พ.ศ. 2513 ก็ไม่กระทบกระเทือนการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัวอัน
เกิดแต่การสมรสซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายเดิม ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 4 และคู่ความ
มิได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านในปัญหาข้อนี้แต่อย่างใด ต้องถือว่าปัญหาข้อนี้ยุติไปตามคำ
พิพากษาของศาลล่างทั้งสองแล้วจึงมีปัญหาวินิจฉัยก่อนว่า ทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดิน
ตามบัญชีทรัพย์มรดกเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งมีชื่อร้อยเอกคงกับนางสงัดร่วมกันใน
โฉนด เป็นสินสมรสอันจะต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียหรือเป็นทรัพย์ที่

ต้องแบ่งกันอย่างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1356, 1357 ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมา โจทก์ฎีกาสรุปได้ว่าทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1462 เดิม จึงต้องแบ่งกันตามกฎหมายลักษณะผัวเมียศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามรายการในบัญชีทรัพย์มรดกท้ายฟ้อง อันดับ 1 ถึง 47 และ 51 ซึ่งมีชื่อร้อยเอกคงกับนางสงัดร่วมกันในโฉนดนั้น บางรายการเป็นทรัพย์ที่ได้มาและลงชื่อร่วมกันตั้งแต่ยังใช้กฎหมายลักษณะผัวเมียบังคับอยู่ และบางรายการได้มาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมแล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ที่ได้มาเมื่อใดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เมื่อเป็นทรัพย์ที่ได้มาในระหว่างเป็นสามีภริยากัน และในโฉนดที่ดินซึ่งมีชื่อร้อยเอกคงและนางสงัดร่วมกันมิได้แยกออกไว้เป็นสินส่วนตัวของนางสงัดแต่อย่างใด ทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นสินสมรสตามกฎหมาย ต้องแบ่งกันตามส่วนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 68 เมื่อปรากฏว่านางสงัดได้อยู่กินเป็นสามีภริยากับร้อยเอกคงโดยนางสงัดไม่มีสินเดิม นางสงัดย่อมไม่มีส่วนได้ในสินสมรส สินสมรสทั้งหมดจึงเป็นของร้อยเอกคงแต่ผู้เดียวตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 943/2490ระหว่างคุณหญิงอิง สากลกิจประมวล โจทก์ คุณหญิงเชื้อธนรัตนธบดี จำเลย อย่างไรก็ตามก็ดีคู่ความรับกันมาก่อนที่ร้อยเอกคงจะถึงแก่กรรมได้ทำพินัยกรรมไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.3 ยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้นางสงัด โจทก์และจำเลยทั้งสอง นางสงัดจึงยังมีสิทธิรับทรัพย์มรดกของร้อยเอกคงตามพินัยกรรมฉบับดังกล่าวไม่ปรากฏว่าในพินัยกรรมได้ระบุยกทรัพย์มรดกชนิดใดให้ใครมาน้อยเท่าใด จึงต้องถือว่าทายาททุกคนมีส่วนได้เท่ากันคือ คนละ 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์มรดกทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายของโจทก์นี้ด้วย ที่จำเลยทั้งสองแก้ฎีกาว่า การที่ร้อยเอกคงและนางสงัดจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นการแสดงเจตนาที่จะให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1356 และ

1357ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นเห็นว่าร้อยละเอกคองกับนางสงัดเป็นสามีภริยากัน ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียอยู่ก่อนแล้ว หากต้องการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เดิมซึ่งประกาศใช้ภายหลังโดยมีเจตนาจะให้ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นสามีภริยาเป็นกรรมสิทธิ์รวมคนละส่วนเท่ากัน ก็น่าจะ ระบุไว้ในทะเบียนสมรสให้ชัดเจน เพราะเท่ากับเป็นข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การ แบ่งส่วนสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่เกี่ยวกับความ สัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับผู้ที่เป็นสามีภริยากันก่อนใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ บรรพ 5 เดิมนอกจากมิได้แสดงเจตนาไว้ชัดเจนดังกล่าวแล้ว ร้อยเอกคองยัง ให้เจ้าพนักงานบันทึกไว้ด้านหลังทะเบียนสมรสด้วยว่า เรื่องทรัพย์สินไม่ประสงค์ให้ บันทึก เช่นนี้ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าร้อยละเอกคองจดทะเบียนสมรสโดยเจตนาจะให้นาง สงัดมีกรรมสิทธิ์ร่วมในสินสมรสคนละส่วนเท่ากันดังคำแก้ฎีกาของจำเลย ที่โจทก์ ฎีกาเกี่ยวกับพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.7, จ.8 ซึ่งนางสงัดได้ทำไว้的那天ว่าเป็น พินัยกรรมไม่มีผลตามกฎหมาย เพราะเป็นการนำเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาทำ พินัยกรรมโดยไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองเลยนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดัง วินิจฉัยมาข้างต้นว่า นางสงัดมีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดกของร้อยละเอกคอง 1 ใน 4 ส่วน ของทรัพย์สินมรดกทั้งหมดนางสงัดย่อมมีสิทธิทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกเฉพาะส่วน ที่ตกได้แก่ตนนั้นให้ผู้อื่นได้ และจะเป็นโมฆะเฉพาะการยกทรัพย์สินส่วนที่เกินไปกว่า ทรัพย์สินมรดกส่วนที่ตนมีสิทธิจะได้รับเท่านั้น ส่วนข้อที่ว่านางสงัดทำพินัยกรรมทั้งสอง ฉบับนี้โดยไม่มีสติสัมปชัญญะและเกิดจากการคบคิดกันของจำเลยทั้งสองกับสามีนั้น ไม่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้ ที่ศาล ล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าพินัยกรรมของนางสงัดตามเอกสารหมาย จ.7และ จ.8 มีผล สมบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนนั้นชอบแล้วมีปัญหาวินิจฉัยข้อสุดท้ายว่า โจทก์ควรได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกของร้อยละเอกคองกับนางสงัดเพียงใด สำหรับ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมาย จ.4

นั้นปรากฏว่าทรัพย์สินอันดับ 7 ได้ขายให้บุคคลภายนอกไปแล้วเป็นเงิน 1,245,500 บาท ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข 57 โจทก์มีส่วนได้ 1 ใน 4 ส่วน เป็นเงิน 311,375 บาท และทรัพย์สินอันดับ 8 นางสาวัดทำสัญญาจะซื้อขายกับบุคคลภายนอกตามเอกสารหมายเลข 4 ถึง 10 ในราคาห้องละ 171,666 บาทเฉพาะที่โจทก์กล่าวในฟ้องเพียง 5 ห้อง คิดเป็นเงิน 858,330 บาทโจทก์มีสิทธิได้ 1 ใน 4 ส่วน เป็นเงิน 214,582.50 บาท ส่วนทรัพย์สินบางรายการคือทรัพย์สินอันดับที่ 1 และ 2 นางสาวัดทำพินัยกรรมยกให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 7 ข้อ 1 ข้อ 2 และทรัพย์สินอันดับที่ 9, 10, 11, 19 - 46 - 51 ซึ่งนางสาวัดทำพินัยกรรมยกให้บุคคลอื่น และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพินัยกรรมฉบับเดียวกันข้อ 4 และข้อ 6 กับทรัพย์สินอันดับที่ 6, 12, 13, 14, 47 และ 48 ซึ่งนางสาวัดโอนให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วนั้น โจทก์มีสิทธิได้รายการละ 1 ใน 4 ส่วน นอกจากนี้ตามพินัยกรรมของ นางสาวัดเอกสารหมายเลข 7 ปรากฏว่านางสาวัดได้ยกที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทห้างพระจันทร์โอสถ จำกัด ที่ตำบลโสมนัส อำเภอป้อมปราบ กับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงงานของห้างพระจันทร์โอสถตำบลทุ่งสองห้อง ถนนแจ้งวัฒนะ ให้โจทก์ ซึ่งตรงกับรายการทรัพย์สินในบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข 4 อันดับ 3, 4, 5, 15, 16, 17 และ 18 แต่นางสาวัดมีสิทธิในทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวเพียง 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้น เมื่อรวมกับส่วนของโจทก์ซึ่งมีสิทธิได้รับทรัพย์สินดังกล่าวตามพินัยกรรมของร้อยเอกคงอีก 1 ใน 4 ส่วนรวมเป็นส่วนของโจทก์ 1 ใน 2 ส่วนของทรัพย์สินตามรายการดังกล่าวแต่เนื่องจากโจทก์ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกโดยอ้างว่ามีสิทธิ 1 ใน 3 ส่วน เห็นควรให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งในทรัพย์สินส่วนนี้เพียง 1 ใน 3 ส่วนตามที่ขอมา สำหรับผลประโยชน์อื่นคือ เงินค่าขายผ่อนห้องแถวมรดกจากตึกแถวซึ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 คือทรัพย์สินอันดับที่ 13 จำนวน 13,500,000 บาท เงินกินเปล่าจำนวน 5,653,000 บาทและเงินค่าเช่าจำนวน 3,299,250 บาท อันเกิดจากทรัพย์สินอันดับที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 และ 14 รวมเงินกินเปล่าและค่าเช่า 8,952,250 บาท แม้โจทก์จะมีได้ฎีกาเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินเหล่านี้โดยชัดแจ้ง แต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์อันเกิดจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา และคำขอท้ายฎีกาโจทก์ขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดก
ทั้งหมดตามส่วนที่ควรจะได้ เมื่อปรากฏว่าส่วนแบ่งในทรัพย์สินมรดกที่โจทก์มีสิทธิได้
รับเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาเกี่ยวกับส่วนแบ่งในผลประโยชน์ดังกล่าวจึงเกี่ยวพันอยู่ใน
ประเด็นที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาจึงเห็นควรวินิจฉัยส่วนแบ่งของโจทก์ไปด้วย สำหรับเงินค่า
ขายผ่อนตีกแถวจำนวน 13,500,000 บาทนั้น จากคำเบิกความของโจทก์ได้ความว่า
เป็นราคาขายผ่อนตีกแถวซึ่งจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับมาทั้งหมด เพราะเป็นเงินผ่อน
และเป็นผลประโยชน์อันเกิดจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3977 ตามรายการทรัพย์สินอันดับที่
13 ซึ่งนางสงัด ได้ออนให้จำเลยไปแล้ว โจทก์จึงมีส่วนได้จากผลประโยชน์เพียง 1 ใน
4 ส่วนจากเงินค่าขายผ่อนตีกแถวทั้งที่จำเลยที่ 1 ได้รับมาแล้วและจะได้รับต่อไป
จนกว่าจะครบถ้วน ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้นั้นไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนเงินกินเปล่าและเงินค่าเช่าจำนวน 8,952,250 บาท
โจทก์มีสิทธิได้ 1 ใน 4 ส่วน เป็นเงิน 2,238,063.50 บาท สำหรับทรัพย์สินมรดกในส่วน
ที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยที่ 1 แบ่งให้โจทก์ตามส่วนที่โจทก์มี
สิทธิได้รับดังได้วินิจฉัยมาจึงชอบแล้วเว้นแต่ทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ชนิดเครื่อง
ลายคราม อันดับ 1 และ 3 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 1, 2, 3, 6 และ 10 ที่
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งรายการละ 1 ใน 2 ส่วนนั้นโจทก์ขอแบ่ง
โดยอ้างว่ามีสิทธิเพียง 1 ใน 3 ส่วน คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนนี้จึงเกินคำขอ
ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้
จำเลยทั้งสองมิได้ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ จึงให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งใน
ทรัพย์สินส่วนนี้เพียง 1 ใน 3 ส่วนตามที่ขอมา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของร้อยเอกคง คูป
ดัชเชียร์ และนางสงัด คูปดัชเชียร์ โอนทรัพย์สินมรดกรายพิพาทให้แก่โจทก์ดังนี้ คือ
ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข 4 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ อันดับ 1,

2, 6, 9-14, 19-51รายการละ 1 ใน 4 ส่วน ทรัพย์สินอันดับที่ 3, 4, 5, 15, 16, 17 และ 18 รายการละ 1 ใน 3 ส่วน ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินมรดก 2,238,062.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จและแบ่งเงินค่าขายผ่อนตีกแถวที่ปลูกสร้างบนทรัพย์สินอันดับที่ 13 ให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน ของจำนวนที่ได้รับมาแล้วและจะได้รับต่อไปเป็นรายงวด จนกว่าจะครบถ้วนตามส่วน ที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากราคาขายทั้งหมด สำหรับทรัพย์สินอันดับที่ 7 และ 8 ซึ่งโอนไปยัง บุคคลภายนอกนั้น ให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดก ผู้โอนชดใช้ราคาทรัพย์สิน อันดับ 7 จำนวน 311,375 บาท ทรัพย์สินอันดับ 8 เฉพาะส่วนที่โอนจำนวน 214,582.50 บาท ส่วนที่ยังไม่ได้โอนให้แบ่งให้โจทก์ 1 ใน 4 ส่วน และทรัพย์สินตาม บัญชีทรัพย์สินมรดกเอกสารหมายเลข 4 ประเภทสังหาริมทรัพย์ ชนิดเครื่องลายคราม อันดับ 1 และ 3 ชนิดเครื่องมุก ของโบราณ อันดับ 1, 2, 3, 6 และ 10 ให้แบ่งให้ โจทก์ 1 ใน 3 ส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ